

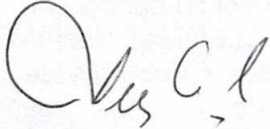
CONTRATO No. 272 DE 2018	PRÓRROGA No. 4
CONTRATISTA:	COMSISTELCO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NIT 830.007.379-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 19.194.754

Entre los suscritos, **LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.695.585 expedida en Espinal - Tolima, designada como Comisionada mediante Decreto No. 1992 del 6 de diciembre de 2016, posesionada según Acta No. 85 del 20 de diciembre de 2016, en su condición de Presidente, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo No. 20181000000016 del 10 de enero de 2018, *“Por el cual se adopta el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil”*, debidamente facultada para suscribir convenios y contratos y ejercer la ordenación del gasto, conforme a lo señalado en el literal h) artículo 8 del mismo Acuerdo, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad, adoptado mediante Resolución No. 2597 del 27 de diciembre de 2013, quien actúa en nombre de la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**, entidad autónoma del orden nacional, creada por el artículo 130 de la Constitución Política y conformada por la Ley 909 de 2004, identificada con el NIT. 900.003.409-7, que para efectos del presente acto se denominará la **COMISIÓN**, de una parte, y por la otra, **COMSISTELCO S.A.S.** con NIT. 830.007.379-9 representada legalmente por **ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.194.754, de conformidad con lo señalado en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Prórroga No. 4 al contrato No. 272 de 2018, previas las siguientes consideraciones: **1)** La **COMISIÓN** suscribió el 5 de octubre de 2018 el contrato No. 272 de 2018, el cual tiene por objeto: *“Adquirir una solución tecnológica que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización que soporte servicios informáticos de la Comisión Nacional del Servicio Civil”*. **2)** El valor del contrato No. 272 de 2018 se pactó por la suma de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.754.310.239)**, incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones, así como los costos directos e indirectos en que pueda incurrir el **CONTRATISTA** para la debida ejecución del contrato. **3)** El plazo de ejecución se estableció en dos (2) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento y ejecución del contrato, hecho que acaeció el 16 de octubre de 2018, sin exceder el 31 de diciembre de 2018. **4)** Mediante documento fechado el 13 de diciembre de 2018, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato No. 272 de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019. **5)** Mediante documento fechado el 15 de febrero de 2019 se modificó la forma de pago y se prorrogó el plazo de ejecución del contrato No. 272 de 2018 hasta el 15 de abril de 2019. **6)** Mediante documento fechado el 12 de abril de 2019, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato No. 272 de 2018 hasta el 15 de mayo de 2019. **7)** Mediante memorando No. 20191300014143 del 13 de mayo de 2019, el supervisor de la ejecución contractual, Gustavo Adolfo Vélez Achury, Asesor de Informática, solicitó prorrogar el contrato No. 272 de 2018 por treinta (30) días, así: *“Con ocasión del escrito presentado y radicado en la Entidad bajo el No. 20196000461142 de fecha 13 de mayo de 2019 por parte del representante legal de la empresa COMSISTELCO SAS ejecutor del contrato No. 272 de 2018, por medio del cual solicita prorrogar el contrato por treinta (30) días calendario, comedidamente solicito adelantar la correspondiente modificación al contrato aludido, toda vez que la Oficina Asesora de Informática debe validar la “Prueba de Concepto” de la solución (Veeam Backup) y teniendo en cuenta la última prórroga del contrato, el plazo de ejecución del mismo vence el día 15 de mayo de 2019 por lo que el tiempo resulta muy reducido para lograr la verificación mencionada”*. **8)** Atendiendo lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica de la **COMISIÓN** verificó que el contrato No. 272 de 2018 se encuentra vigente. **9)** Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el supervisor en virtud del numeral 4.4.3.2. del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la **COMISIÓN**, las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en las normas civiles y comerciales, acuerdan suscribir la presente Prórroga No. 4, la cual se registrará por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación,

Supervisión e Interventoría de la **COMISIÓN** y demás normas concordantes vigentes y, en especial, por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 272 de 2018, en treinta (30) días calendario, es decir, hasta el catorce (14) de junio de 2019. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El **CONTRATISTA** se compromete a ampliar las vigencias de las garantías, las cuales deberán ser entregadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la presente Prórroga No 4. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas no modificadas en el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes.

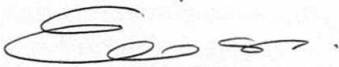
Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a los **15 MAY 2019**

POR LA COMISIÓN



LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Presidente

POR EL CONTRATISTA



COMSISTELCO S.A.S.
R/L ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN

 Aprobó: Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso – Asesor Jurídico 
Revisó: Alejandro Sánchez Murcia- Profesional Especializado
Proyectó: Martha Rodríguez Flórez- Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica 